

조문별 제정 이유서

1. 총칙(안 제1조부터 제12조까지 신설)

가. 제정 이유

- 재외동포청 소송업무 처리지침의 제정 목적 및 용어, 적용범위 등을 규정하기 위함.

나. 제정 내용

- 재외동포청의 소송업무 처리에 관한 사항과 지침에서 사용되는 용어의 정의 및 적용범위를 규정하고
- 사무의 관장, 소송대리인의 선임, 소송비용의 정산 등 소송사무 처리 전반에 관한 사항을 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 재외동포청의 소송업무 처리에 관한 지침을 신설함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

2. 행정소송(안 제13조부터 제19조까지 신설)

가. 제정 이유

- 행정소송 수행 시 그 1심과 상소심 처리에 대한 절차를 규정함.

나. 제정 내용

- 소장의 접수 및 답변서의 제출 등 행정소송 1심의 수행시 이에 대한 절차를 규정하고
- 상소심 소송절차의 수행에 관한 사항을 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 행정소송 처리에 관한 사항을 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

3. 국가소송(안 제20조부터 제23조까지 신설)

가. 제정 이유

- 국가소송 수행 시 그 처리에 대한 절차를 규정함.

나. 제정 내용

- 국가소송의 제소 및 응소시 그 수행절차 및 소송수행자의 지정에 대해 규정하고,
- 소송수행자들은 판결 외의 종결시 관한 검찰청의 장에게 해당 내용을 보고하도록 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 국가소송 처리에 관한 사항을 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

4. 소송비용의 확정 및 회수(안 제23조부터 제24조까지 신설)

가. 제정 이유

- 소송비용의 확정 재판 및 소송비용 회수의 절차에 대한 사항을 규정함.

나. 제정 내용

- 승소 또는 패소시 소송비용의 확정을 위한 절차를 규정하고
- 소송비용의 회수 절차와 회수 예외의 경우를 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 소송비용의 확정 및 회수에 관한 사항을 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

5. 헌법소송(안 제25조 및 제26조 신설)

가. 제정 이유

- 헌법소송의 수행 시 그 절차에 대한 사항을 규정함.

나. 제정 내용

- 헌법소송의 수행시 청구서의 접수 및 보고, 소송수행자의 지정 등 소송 수행 절차에 관한 사항을 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 헌법소송 처리에 관한 사항을 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.

6. 행정심판(안 제27조 신설)

가. 제정 이유

- 행정심판 처리절차에 관한 사항

나. 제정 내용

- 행정심판의 접수 및 처리에 관한 절차를 규정함.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음.

라. 입법효과

- 행정심판 처리에 관한 사항을 규정함.

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음.

바. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음.